PUTUSAN

Nomor 372/Pid.Sus/ 2023/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

SARI EKA FITRIA,**SIKom**., lahir di Jakarta , umur 36 tahun / 26 Januari 1987, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Keselematan no. 10 RT.06/RW.03, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BIDNER M SIAGIAN,SH.,dkk., para Advokat dari Yayasan Lembaga Pos Bantuan Hukum Justitia 1979, dengan alamat J.Dr.Sumarno no.1 (Sentra Primer)Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023.

Terdakwa ditangkap :

- Penangkapan /Perpanjangan masa Penangkapan Terdakwa oleh Penyidik Polri pada tanggal 16 Februari 2023 s/d. 22 Februari 2023.

Penahanan RUTAN :

- Penyidik, sejak 22 Februari 2023 s/d. 13 Maret 2023.
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, 14 Maret 2023 s/d. 22 April 2023.
- Penyidik Perpanjangan ke-1 Ketua PN, sejak 23 April 2023 s/d. 22 Mei 2023.
- Penyidik perpanjangan ke-2 Ketua PN,sejak 23 Mei 2023 s/d. 21 Juni 2023.
- Penuntut Umum, sejak 20 Juni 2023 s/d.9 Juli 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak 6 Juli 2023 s/d. 4 Agustus 2023.
- Perpanjangan Ketua PN, sejak 5 Agustus 2023 s/d. 3 Oktober 2023.
- Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 4 Oktober 2023 s/d. 2 November 2023.
- Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 3 November 2023 s/d. 2 Desember 2023.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi, pendapat Ahli dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SARI EKA FITRIA, S.Ikom,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan **PERTAMA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARI EKA FITRIA, S.Ikom,** dengan **pidana penjara** selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
    a. 1 paket dengan nomor resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA, alamat Vila Pejaten Town House No 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12510, City Jakarta Country Indonesia. No. Tlp: +628111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA, alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204. Viman Nagar Pune. Maharashtra. Pin code : 411014, No. tlp: 9899902217 yang didalamnya setelah didata diketahui sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode B);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode C);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,3 (seratus enam belas koma tiga) gram (kode D);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,1 (seratus enam belas koma satu) gram (kode E);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode F);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,4 (seratus enam belas koma empat) gram (kode G);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode H);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram (kode I).

b. 1 Handphone merk Vivo berikut simcard 08111878737 dan 085781256106 .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. 1 lembar Tanda Terima Setoran Virtual Account Giropos tertanggal 16 Februari 2023 atas nama SARI EKA FITRIA sebesar Rp. 312.300,-.

d. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 7173 1430 atas nama SARI EKA FITRIA.

e. 45 halaman rekening Koran dengan nomor rekening 4390469719 atas nama SARI EKA FITRIA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2023.

Agar dirampas untuk dimusnahkan**.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pledoi pada pokoknya sebagai berikut :

a. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) UU-RI nomor 35 Tahun 2009 , atau Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) UU-RI nomor 35 Tahun 2009.

b. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan-Dakwaan tersebut.

c. Membebaskan terdakwa dari tahanan semenjak putusan dibacakan.

d. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa selain pembelaan dari Penasihat Hukumnya tersebut terdakwa juga menyampaikan pembelaan pribadi yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari Dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan pembelaan pribadi terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa **SARI EKA FITRIA S.Ikom.** bersama-sama dengan saksi **KRISTOVEL PASARIBU alias HERI**, saksi **UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU**, saksi **ODINAKACHI CIXTUS KELECHI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. **ANDY alias SUNDAY (DPO)** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Febuari 2023, bertempat di Vila Pejaten Town House No. 25, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram,*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Bahwa berawal sekira tahun 2020, Terdakwa SARI EKA FITRIA berkenalan dengan Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) melalui aplikasi *dating online* BADO, kemudian Terdakwa SARI EKA FITRIA dan Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) saling bertukar nomor *handphone* dan Sdr. ANDY alias SUNDAY memberikan nomor +62 821-4404-4928 sedangkan Terdakwa SARI EKA FITRIA menggunakan nomor 08111878737 dan 085781256106 pada *handphone* merek VIVO;

2) Bahwa selama Terdakwa SARI EKA FITRIA dan Sdr. ANDY alias SUNDAY berkenalan, Terdakwa SARI EKA FITRIA dan Sdr. ANDY alias SUNDAY pernah bertemu 2-3 kali di Apartemen MOI Kelapa Gading Jakarta Utara, sekira tahun 2020, kemudian sekira bulan Mei tahun 2021, Sdr. ANDY alias SUNDAY menghubungi Terdakwa SARI EKA FITRIA dengan menggunakan nomor *handphone* yang baru, yaitu +62 857-1194-1841 yang Terdakwa SARI EKA FITRIA simpan di kontak telepon selulernya dengan nama Andyyy, lalu Sdr. ANDY alias SUNDAY mengatakan minta maaf dan ingin bertemu kembali dengan Terdakwa SARI EKA FITRIA, selanjutnya pada saat Terdakwa SARI EKA FITRIA bertemu dengan Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO), Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) menunjukkan usaha yang sedang dilakukannya kepada Terdakwa SARI EKA FITIA berupa contoh tas dan sandal yang akan dikirimkan dari Afrika ke Jakarta, kemudian Sdr. ANDY alias SUN mengirimkan pesan pada aplikas Whatsapp kepada Terdakwa SARI EKA FITRIA yang berisi, **"*You deliver it to them when you receive it. I will pay you.*"**, selanjutnya Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) meminta Terdakwa SARI EKA FITRIA untuk membantu mengirimkan ke teman Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) yang ada di Jakarta, tetapi Terdakwa ANDY alias SUNDAY (DPO) tidak pernah menngirimkan kepada Terdakwa SARI EKA FITRIA ;

3) Bahwa Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) sering membantu Terdakwa SARI EKA FITRIA dengan mengirimkan uang antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu Terdakwa SARI EKA FITRIA yang ssedang kesulitan keuangan kareana ibu Terdakwa SARI EKA FITRIA sedang sakit ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) Bahwa pada tanggal 19 September 2022 ANDY alias SUNDAY (DPO) mengkonfirmasi kepada Terdakwa SARI EKA FITRIA mengenai tempat tinggal Terdakwa SARI EKA FITRIA di Vila Pejaten Town House No. 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kemudian Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) mengajak Terdakwa SARI EKA untuk membantu usaha ANDY alias SUNDAY (DPO) dengan mengirimkan foto *sample* / contoh bisnisnya berupa minuman herbal melalui aplikasi *Whatsapp* ;

5) Bahwa Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) memberitahu Terdakwa SARI EKA FITRIA jika paket berupa minuman herbal tersebut sudah dikirim ke Jakarta, tetapi paket tersebut tidak sampai ke Jakarta karena hilang di Jerman, yang Terdakwa SARI EKA FITRIA ketahui karena Terdakwa SARI EKA FITRIA pernah *complain* ke Pihak UPS pada tanggal 18 Januari 2023, kemudian setelah dilakukan pengecekan berulang ke pihak UPS, ternyata paket tersebut dikirimkan melalui Hotel Hilton Kenya dan *claim* sudah dibayarkan ke alamat Hotel Hilton Kenya, lalu Terdakwa SARI EKA FITRIA memberitahu semua detail tentang paket tersebut kepada Sdr. ANDY (DPO) ;

6) Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2023 Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa SARI EKA FITRIA bahwa handphonenya rusak, kemudian Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) memberitahu Terdakwa SARI EKA FITRIA nomor barunya melalui aplikasi *Whatsapp*, yaitu +2348143518948, selanjutnya Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) memberitahu Terdakwa SARI EKA FITRIA jika Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) mengirimkan paket pada tanggal 7 Febuari 2023, tetapi paket yang dikirim berupa renda untuk baju melalui jasa pengiriman EMS ;

7) Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) menyuruh Terdakwa SARI EKA FITRIA untuk melakukan pelacakan/*tracking* terhadap keberadaan paket tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Febuari 2023, Terdakwa SARI EKA FITRIA mengecek *update* posisi paket terakhir tanggal 8 Febuari 2023 masih berada di India, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Febuari 2023 Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) memberitahu Terdakwa SARI EKA FITRIA bahwa paket sudah sampai di Jakarta, lalu Sdr. ANDY alias SUNDAY menyuruh Terdakwa SARI EKA FITRIA untuk mengecek, kemudian Terdakwa SARI EKA FITRIA mengecek dan ternyata benar paket sudah sampai di Jakarta pada tanggal 14 Febuari 2023 sekira Pukul 12.00 WIB ;

8) Bahwa selanjutnya Terdakwa SARI EKA FITRIA memberitahu Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO), kemudian Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) berkata akan mengirimkan uang untuk Terdakwa SARI EKA FITRIA dan untuk membayar biaya tambahan pengiriman paket karena Sdr. ANDY (DPO) berjanji kepada Terdakwa SARI EKA FITRIA akan mengirimkan uang kepada Terdakwa SARI EKA FITRIA untuk biaya hidup Terdakwa SARI EKA FITRIA sehari-hari ;

9) Bahwa kemudian sekira Pukul 21.00 WIB, Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) memberitahu Terdakwa SARI EKA FITRIA jika teman Sdr. ANDY akan mengirimkan uang untuk Terdakwa SARI EKA FITRIA sekaligus untuk membayar tagihan pajak terhadap paket tersebut, lalu Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) mengirimkan foto bukti transfer mengirimkan uang ke BCA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Rekening 4390469719 a.n. SARI EKA FITRIA dengan nominal sejumlah Rp. 1. 300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari BCA Nomor Rekening 5540754201 an. DEDY yang merupakan teman Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) ;

10) Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 sekira pukul 10.16 Terdakwa SARI EKA tiba di kantor Pos Pasar Minggu Jakarta Selatan lalu membayarkan biaya tambahan pengiriman paket sejumlah Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa SARI EKA FITRIA memberitahu Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) jika tagihan pajak terhadap paket tersebut sudah dibayarkan dan tinggal menunggu paket diantar ke tempat Terdakwa SARI EKA FITRIA ;

11) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menerima informasi dari Kantor Bea Cukai Pasar Baru, Jakarta Pusat terkait paket yang dikirim melalui Ekspedisi Pos Indonesia ke Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dengan identitas pengirim seseorang yang bernama SURBHI DUTTA dari INDIA, dengan nomor resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA ;

12) Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 11.50 WIB, saksi AKA HUDOYO yang merupakan anggota Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPTU SUYATIN, S.H., M.H. berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang bukti Dengan Pengawasan Nomor : SP.PBBDP/II/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 16 Februari 2023 melakukan penyamaran sebagai petugas Kantor Pos melakukan pengiriman paket kepada Terdakwa SARI EKA FITRIA dengan alamat di Vila Pejaten Townhouse No. 25, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk melakukan Penyerahan Barang Bukti Dengan Pengawasan (*Control Delivery*) terhadap paket tersebut ;

13) Bahwa selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa SARI EKA FITRIA menemui saksi AKA HUDOYO, lalu saksi AKA HUDOYO memastikan Terdakwa SARI EKA FITRIA sudah menerima, menandatangani bukti penerimaan dan difoto bersama paket dengan Nomor Resi EM306689989IN dengan nama penerima SARI EKA FITRIA alamat Vila Pejaten Town House No. 25, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Kode Pos 12510, City Jakarta, Country Indonesia No. Telp. 08111878737 dengan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204. Viman Nagar Pune Maharashtra. Pin code 411014, No. tlp : 9899902217 ;

14) Bahwa selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB, setelah Terdakwa SARI EKA FITRIA menerima dan hendak masuk ke dalam rumah, saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI mengamankan Terdakwa SARI EKA FITRIA beserta paket yang Terdakwa SARI EKA FITRIA bawa, kemudian saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI menyuruh Terdakwa SARI EKA FITRIA untuk membuka paket tersebut yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A);
2. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode B);
3. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode C);
4. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 116,3 (seratus enam belas koma tiga) gram (kode D);
5. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 116,1 (seratus enam belas koma satu) gram (kode E);
6. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode F);
7. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 116,4 (seratus enam belas koma empat) gram (kode G);
8. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode H);
9. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram (kode I).

15) Bahwa beberapa saat kemudian Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) menghubungi Terdakwa SARI EKA FITRIA melalui aplikasi *Whatsapp* untuk menanyakan apakah paket tersebut sudah diterima, lalu Terdakwa SARI EKA FITRIA menjawab jika paket tersebut sudah Terdakwa SARI EKA FITRIA terima, selanjutnya Sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) meminta Terdakwa SARI EKA FITRIA untuk mengirimkan foto dan video bentuk paketnya, kemudian saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI merapikan kembali bentuk paket tersebut seperti semula, lalu Terdakwa SARI EKA FITRIA mengirimkan foto dan video dari paket tersebut kepada Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) ;

16) Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, Sdr. ANDI alias SUNDAY menyuruh Terdakwa SARI EKA FITRIA untuk mengantarkan 1 (satu) buah renda India yang ada bungkus merek “D.T.C. PRODUCTS” kepada saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI di area parkir mobil Tower Tulip Apartemen Kalibata City yang terletak di Jl. Raya Kalibata,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa SARI EKA FITRIA bersama-sama dengan saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI berangkat menuju Apartemen Kalibata City untuk mengantarkan 1 (satu) buah renda India yang ada bungkus merek "D.T.C. PRODUCTS" yang dimasukkan ke dalam plastik warna putih bertuliskan "MANNIE STORE" sesuai arahan dari Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) ;

17) Bahwa sekira Pukul 21.30 WIB, sesampainya di Area Parkir Tower Tulip Apartemen Kalibata City, Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, **Terdakwa SARI EKA menyerahkan** 1 (satu) buah plastik warna putih bertuliskan "MANNIE STORE" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket renda India merek "D.T.C. PRODUCTS" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A) tersebut **kepada saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI sesuai arahan dari Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO)**, selanjutnya saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI mengamankan saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI kemudian melakukan penggeledahan pada badan saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO berikut simard 0857-7880-1996 yang saksi KRISTOVEL PASARIBU alias HERI gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa SARI EKA FITRIA ;

18) Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 13.07 WIB setelah Terdakwa SARI EKA FITRIA menerima paket dengan dengan nomor resi EM306689989IN tersebut , Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa SARI EKA FITRIA ke rekening BCA No. Rek. : 4390469719 a.n. SARI EKA FITRIA dari rekening atas nama NANDA YEKTI SAPUTR ;

19) Bahwa saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone mere VIVO milik Terdakwa EKA SARI FITRIA nomor 08111878737 dan 085781256106 pada aplikasi *Whatsapp*, kemudian melakukan analisa terhadap percakapan antara Terdakwa EKA SARI FITRIA Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO), lalu melakukan penyelidikan terhadap rekening BCA 5540754201 atas nama DEDY dengan melakukan observasi ke alamat pemilik rekening BCA di Jl. Ketapang No. 5E, Gg. Duren Gede RT.005/RW.007, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kemudian setelah melakukan interogasi terhadap Sdr. DEDY, rekening BCA 5540754201 adalah benar atas nama DEDY tetapi sejak awal pembuatan selalu dipergunakan oleh Sdr. MEGA MUSTIKA yang merupakan istri dari saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI ;

20) Bahwa saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI menyuruh Sdr. MEGA MUSTIKA untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA 5540754201 atas nama DEDY ke nomor rekening BCA 4390469719 a.n. SARI EKA FITRIA setelah saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU yang menyuruh saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SARI EKA FITRIA karena saksi UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU mendapatkan perintah dari Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) melalui pesan pada aplikasi *Whatsapp* ;

21) Bahwa saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI menggunakaan 1 (satu) unit handphone merek OPPO berikut simcard 085719111685 untuk berkomunikasi dengan saksi UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU, saksi UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU menggunakan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG berikut simcard 081310003907 untuk berkomunikasi dengan saksi ODINAKACHI CIXTUS KELECHI dan Sdr. ANDI alias SUNDAY (DPO) menggunakan nomor handphone +2348143518984 ;

22) Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

23) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip kode A s.d. I masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,6643 gram, diberi nomor barang bukti 0543/2023/PF yang disita dari SARI EKA FITRIA, S.Ikom., KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, ODINAKACHI CIXTUS KELECHI dan UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah **Benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.**

Perbuatan Terdakwa **SARI EKA FITRIA S.Ikom.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SARI EKA FITRIA S.Ikom.** bersama-sama dengan saksi **KRISTOVEL PASARIBU alias HERI**, saksi **UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU**, saksi **ODINAKACHI CIXTUS KELECHI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. **ANDY alias SUNDAY (DPO)** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Febuari 2023, bertempat di Vila Pejaten Town House No. 25, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram,*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya memperoleh informasi dari Kantor Beacukai Pasar Baru, Jakarta Pusat terkait paket yang dikirim melalui Ekspedisi Pos Indonesia ke Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dengan identitas pengirim seseorang yang bernama SURBHI DUTTA dari India, Nomor Resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA ;

- Bahwa selanjutnya saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO, saksi MUCH. ANIEF FAHREZI dan anggota Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kompol REZA MAHENDRA, SETLIGT, S.I.K., M.H. berangkat menuju Kantor Pos Indonesia Pasar Baru, Jakarta Pusat, sesampainya di Kantor Pos Indonesia Pasar Baru, Jakarta Pusat, saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI melakukan pengecekan bersama-sama dengan petugas Pos Indonesia, kemudian setelah melakukan pengecekan diperoleh informasi mengenai identitas paket tersebut dengan Nomor Resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA, alamat Vila Pejaten Town House No. 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos : 12510, City Jakarta, Country Indonesia, No. Tlp : +628111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA, alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204. Viman Nagar Pune. Maharashtra. Pin Code : 411014, No. Tlp : 9899902217 yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu ;

- Bahwa kemudian saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO, saksi MUCH. ANIEF FAHREZI dan anggota Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kompol REZA MAHENDRA, SETLIGT, S.I.K., M.H. melakukan penyelidikan terhadap paket dengan Nomor Resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA tersebut dengan membuat Laporan Informasi dan Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 13 Februari 2023 ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira Pukul 11.50 WIB, saksi AKA HUDOYO yang merupakan anggota Unit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di bawah pimpinan IPTU SUYATIN, S.H., M.H. berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang bukti Dengan Pengawasan Nomor : SP.PBBDP/II/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 16 Februari 2023 melakukan penyamaran sebagai petugas Kantor Pos melakukan pengiriman paket kepada Terdakwa SARI EKA FITRIA dengan alamat di Vila Pejaten Townhouse No. 25, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk melakukan Penyerahan Barang Bukti Dengan Pengawasan (*Control Delivery*) terhadap paket tersebut, kemudian saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO, saksi MUCH. ANIEF FAHREZI di bawah pimpinan IPTU SUYATIN, S.H., M.H. berangkat menuju Vila Pejaten Town House No. 25,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk mengantarkan paket tersebut ;

- Bahwa sesampainya di Vila Pejaten Town House No. 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari sekira Pukul 12.00 WIB, saksi AKA HUDOYO melakukan penyamaran sebagai petugas Pos Indonesia untuk mengantarkan paket dengan Nomor Resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA kepada Terdakwa SARI EKA FITRIA, kemudian pada saat saksi AKA HUDOYO bertemu dengan Terdakwa EKA SARI FITRIA, saksi AKA HUDOYO memastikan Terdakwa SARI EKA FITRIA sudah menerima, menandatangani bukti penerimaan dan difoto bersama paket dengan Nomor Resi EM306689989IN dengan nama penerima SARI EKA FITRIA alamat Vila Pejaten Town House No. 25, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Kode Pos 12510, City Jakarta, Country Indonesia No. Telp. 08111878737 dengan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204. Viman Nagar Pune Maharashtra. Pin code 411014, No. tlp : 9899902217 ;

- Bahwa setelah Terdakwa SARI EKA FITRIA menerima dan hendak masuk ke dalam rumah, saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI mengamankan Terdakwa SARI EKA FITRIA beserta paket yang Terdakwa SARI EKA FITRIA bawa, kemudian saksi AKA HUDOYO, saksi RISKIYONO dan saksi MUCH. ANIEF FAHREZI menyuruh Terdakwa SARI EKA FITRIA untuk membuka paket tersebut yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A);
  2. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode B);
  3. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode C);
  4. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 116,3 (seratus enam belas koma tiga) gram (kode D);
  5. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 116,1 (seratus enam belas koma satu) gram (kode E);
  6. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode F);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 116,4 (seratus enam belas koma empat) gram (kode G);
8. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode H);
9. 1 buah paket renda India merek “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram (kode I).

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri kesehatan c.q. Departemen kesehatan RI dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : 9 (sembilan) bungkus plastik klip kode A s.d. I masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,6643 gram, diberi nomor barang bukti 0543/2023/PF yang disita dari SARI EKA FITRIA, S.Ikom., KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, ODINAKACHI CIXTUS KELECHI dan UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah **Benar mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.**

Perbuatan Terdakwa **SARI EKA FITRIA S.Ikom.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I , RISKIYONO, saksi AKA HUDOYO dan saksi MUCH .ANIEF FAHREZI :

- Bahwa saksi-saksi adalah Anggota Polri dari Subdit Narkoba Polda Metro Jaya sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula para saksi dibawah pimpinan IPTU Suyatin,SH. awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 mendapat informasi dari petugas Bea Cukai yang bertugas di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat, bahwa ada kiriman paket mencurigakan berasal dari India dengan alamat penerima di Jakarta atas nama penerima SARI EKA FITRIA, dengan alamat kiriman Villa Pejaten Town House no. 25 ,Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon penerima +628111878737, dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTA W/) REKESH DUTA alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204 Viman Nagar Pune Maharashtra Pin code 411014 No telp 9899902217.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 sekira jam 12.00 wib. para saksi melakukan penangkapan terhadap sdri. SARI EKA FITRIA karena ia menerima paket dengan no resi EM306689989IN tersebut.
- Bahwa saat pertama ditangkap sdri. SARI EKA FITRIA mengaku bahwa isi paket tersebut adalah renda hiasan baju dari India, lalu saksi menyuruh sdri. SARI EKA FITRIA untuk membuka paket tersebut, sdri. SARI EKA FITRIA membuka paket tersebut dan menemukan 9 buah paket renda India merk DTC PRODUCTS yang didalamnya masing-masing terdapat 1 plastik kristal warna putih narkotika jenis sabu, dan pada saat ditanyakan kepada sdri. SARI EKA FITRIA bahwa ia memperoleh paket tersebut dari ANDI alias SUNDAY (DPO).
- Bahwa menurut pengakuan sdri. SARI EKA FITRIA saat itu bahwa ia kenal dengan sdr.SUNDAY alias ANDI sebagai warga negara Nigeria sekitar tahun 2019 sebagai teman.
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan berbicara dengan sdri. SARI EKA tiba-tiba ANDI alias SUNDAY (DPO) ada melakukan *chat whatsapp* dengan SARI EKA yang intinya menanyakan apakah paket sudah diterima apa belum, lalu terdakwa SARI EKA didepan saksi bersama Anggota lainnya mengatakan kepada ANDY bahwa sudah diterima,lalu Sdr ANDY alaias SUNDAY (DPO) menyuruh SARI EKA untuk mengirimkan foto dan video bentuk paketnya kemudian saksi segera merapikan kembali bentuk paket tersebut seperti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semula supaya dapat dikirimkan berupa foto dan Video kepada ANDI alias SUNDAY (DPO).

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, saat masih dilakukan pengembangan penyelidikan didepan Polisi, sdri. SARI EKA FITRIA mendapatkan pesan WA dari ANDY agar ia menyerahkan 1 buah renda India merk DTC PRODUCTS (yang berisi narkotika) tersebut kepada orang dengan nama HERI/ KRISTOFEL PASARIBU nomor HP 085778801966 (dilakukan penuntutan terpisah).
- bahwa kemudian sdri. SARI EKA FITRIA dibawah control saksi melakukan komunikasi dengan sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan berjanjian dengan sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI di Kalibata Jakarta selatan sesuai dengan arahan ANDY alias SUNDAY (DPO).
- Lalu sekitar pukul 21.30 di Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, sdri. SARI EKA FITRIA menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna putih bertuliskan manie store berisi 1 (satu) buah paket renda India merk DTC PRODUCTs yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 gram tersebut kepada sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, lalu saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI.
  - Bahwa saat itu juga ditemukan 1 HANDPHONE MERK OPPO berikut SIMCARD 085778801966 dari tangan sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI, dan didalamnya ditemukan adanya komunikasi yang berkaitan dengan serah terima dan jual-beli Narkotika jenis shabu.
  - Bahwa adapun sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI mengaku disuruh oleh KEVIN (DPO) yaitu seseorang yang dikenal oleh sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI di LP Nusakambangan untuk menjual paket sabu tersebut dengan cara eceran. Bahwa terhadap paket sabu tersebut rencananya akan dijual oleh sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dengan harga paket Rp. 100.000,- (seratus ribu), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), dan Rp. 200.000,- (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus ribu rupiah). Dan kesepakatan yang dibuat oleh sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dengan KEVIN (DPO) adalah setelah barang diterima akan sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI edarkan , kemudian setelah habis terjual uang penjualan disetorkan kepada KEVIN (DPO) setelah itu baru sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari satu kantong sabu yang berhasil dijual.

- Bahwa para saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saksi-2, RAHMATULLAH :

- Bahwa saksi adalah Security pada Apartment Kalibata City, sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 21.30 wib., bertempat di area parkir Apartment Kalibata City, Jalan Raya Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan melihat sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI ditangkap Polisi karena menerima penyerahan paket Narkotika jenis shabu dari sdri. SARI EKA .
- Bahwa saksi melihat barang bukti yang diterima oleh sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI tersebut adalah paket narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 117,2 gram, selain itu juga ditemukan HP milik sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI merek OPPO yang digunakan untuk komunikasi dengan SARI EKA.

SAKSI-3, KRISTOVEL PASARIBU alias HERI :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 21.30 wib., bertempat di area parkir Apartemen Kalibata City, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, saksi telah ditangkap Polisi karena menerima penyerahan paket Narkotika jenis shabu dari sdri. SARI EKA sebanyak 117,2 gram.
- Bahwa sebelumnya saksi disuruh oleh sdr. Kevin (WN NIGERIA) untuk menerima kiriman paket shabu tersebut dari sdri. SARI EKA, dan rencananya shabu tersebut akan dibuat paket-paket kecil untuk dijual dengan harga eceran Rp. 100.000,- atau Rp 150.000,-, dan setelah semuanya berhasil dijual maka saksi akan mendapat upah dari sdr. KEVIN sebagai keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sdr. KEVIN adalah teman saksi saat sebagai sesama NAPI di LP. Permisan Nusakambangan, dan sekarang ia sudah bebas.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 saksi pernah dihukum dengan kasus yang serupa dan dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) tahun, dan menjalani pidana di LP Permisan Nusakambangan dan bebas bersyarat pada tanggal 28 Juni 2022.
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau mengusai/ menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

saksi-4, MEGA MUSTIKA :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdri. SARI EKA FITRIA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi adalah isteri dari sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 14 Februari 2023 pernah disuruh suami saksi untuk mentrasnfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- kepada sdri. SARI EKA FITRIA.
- Bahwa nomor rekening Bank BCA atas nama SARI EKA diterima saksi dari temannya suami saksi yang bernama UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa kemudian saksi mentransfer uang sejumlah Rp.1.300.000,- dan Rp.200.000,- ke rekening BCA atas nama SARI EKA dengan menggunakan M-Banking BCA atas nama DEDY.
- Bahwa saksi menggunakan rekening Bank BCA atas nama DEDY karena saksi sengaja meminjam identitas sdr. DEDY untuk membuka rekening BCA , karena saksi tidak punya KTP Jakarta untukdapat membuka rekening di BCA Jakarta..

Saksi-6, UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdri. SARI EKA FITRIA, tidak Kenal dengan sdr. KRISTOFEL PASARIBU, akan tetapi saksi kenal dengan sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI sejak sekitar tahun 2019 karena saksi sering beli minuman kopi dan makanan di warung milik sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI di pasar Tanah Abang.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SUNDAY alias ANDY sebagai sesama Warga Negara Nigeria (ditemukan nomor HP sdr. SUNDAY alias ANDY dalam HP milik saksi UDECHUKWU).
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh sdr. SUNDAY alias ANDY untuk mengirim uang rupiah kepada sdri SARI EKA FITRIA, pada waktu itu sdr. SUNDAY alias ANDY memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama SARI EKA FITRIA.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 saksi menyuruh sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI untuk mengirim uang kepada sdri. SARI EKA sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa alasan saksi menyuruh sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI yang mengirim uang kepada sdri. SARI EKA FITRIA adalah karena sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI sebelumnya akan menukar uang rupiah ke mata uang NAIRA (mata uang Nigeria), untuk dikirim ke keluarganya di Nigeria.
- Bahwa setelah sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI melaksanakan pengiriman uang rupiah kepada sdri. SARI EKA, maka saksi menggantinya dengan mata uang Naira sejumlah 72.750 dengan cara isteri saksi mengirimkannya ke rekening bank milik sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI.
- Bahwa uang Naira yang dikirimkan kepada ODINAKACHI CIXTUS KELECHI adalah berasal dari kiriman sdr. SUNDAY alias ANDY yang telah dikirimkan ke rekening isteri saksi yang berada di Nigeria.

Saksi-7, WAHYU NUGROHO:

- Bahwa saksi adalah PNS pada kantor Bea Cukai , bertugas di Kantor Pos Pasar Baru Jakarta Pusat, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi barang kiriman dari luar negeri yang masuk ke wilayah Pabean Indonesia, dan ada Kerjasama dengan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 saat saksi melakukan pemindaian dengan *X-ray* terdapat paket kiriman dari India yang dicurigai berisi narkotika, dengan tujuan kiriman sdr. SARI EKA FITRIA, dengan alamat penerima di Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian saksi berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa paket renda berisi narkotika, saksi membenarkan bahwa barang tersebut yang di pindai saksi saat masuk di Kantor Pos Pasar Baru.

Saksi-8, SAMSURI :

- Bahwa saksi adalah petugas keamanan lingkungan di RT.07/002, Kalurahan Jatipadang,Pasar Minggu, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 00.30 saat saksi sedang patroli lingkungan, didatangi Polisi untuk diminta membantu mencari orang namanya DEDY di lingkungan tersebut , bahwa setelah ketemu dengan DEDY diperoleh keterangan bahwa DEDY meminjamkan rekening BCA kepada sdri. Mega Mustika, lalu Dedy diminta menunjukkan rumahnya Mega Mustika yang punya suami bule hitam namanya ODINAKACHI CIXTUS KELECHI.
- Bahwa kemudian saksi melihat Polisi melakukan penangkapan terhadap sdri. MEGA MUSTIKA bersama suaminya bernama ODINAKACHI CIXTUS KELECHI tersebut , katanya karena kasus Narkoba.

Saksi-9, DEDY bin MUCHTAR :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU, tidak kenal dengan SARI EKA FITRIA dan tidak kenal dengan HERI alias Kristovel Pasaribu, namun saksi kenal dengan sdr.ODINAKCAHI sebagai suami tetangga saksi yang bernama MEGA MUSTIKA.
- Bahwa sdri. MEGA MUSTIKA pada tahun 2022 pernah membuka rekening Bank BCA di KCP Sejati Mulia Jl. Raya Ragunan dengan menggunakan identitas/ pimjam KTP saksi karena alasannya ia tidak punya KTP Jakarta.
- Bahwa setelah rekening bank selesai dibuat , maka buku tabungan, kartu ATM dan kode M -banking dipegang oleh sdri. MEGA MUSTIKA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rekening Bank BCA atas nama saksi digunakan untuk mengirim uang kepada sdri .SARI EKA berkaitan dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa telah pula di dengar pendapat Ahli yaitu Komjen.Pol (Purn.) Drs. AHWIL LOETHAN, SH.,MBA,MM., yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala BNN.
- Bahwa jabatan formal terakhir adalah Duta Besar-RI di Mexico, merangkap Panama, Honduras dan Kostarica.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang dimaksud dengan Teknik Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*)dalam perkara Narkotika adalah mengacu pada ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya Penyidik berwenang melakukan Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan (narkotika) dibawah pengawasan, dengan tujuan untuk mengungkap kejahatan Narkotika yang terkadang rumit pengungkapannya kecuali dengan tertangkap tangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan sepanjang mengenai keterlibatan terdakwa, karena terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan .

Menimbang, bahwa telah didengar dipersidangan keterangan terdakwa SARI EKA FITRIA , pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdr. KRISTOVEL PASARIBU alias HERI , tidak kenal dengan ODINAKACHI CIXTUS KELECHI , tidak kenal pula dengan sdr. UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) , yang merupakan warga negara Nigeria melalui aplikasi pertemanan, kemudian pernah bertemu di Jakarta, kemudian hilang kontak, tapi kemudian ia menghubungi terdakwa lagi menggunakan nomor HP yang berbeda dengan nomor yang dahulu.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib., bertempat di Villa Pejaten Town House no. 25 ,Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap Polisi karena menerima kiriman paket renda dari India yang ternyata isinya adalah paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 wib saat terhadap terdakwa sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, terdakwa mendapat WA dari ANDY alias SUNDAY (WN Nigeria) agar menyerahkan paket renda (berisi narkotika) kepada sdr. HERI dengan memberikan nomor telepon/HP sdr. HERI.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawah control Polisi melakukan komunikasi dengan KRISTOVEL PASARIBU alias HERI dan berjanjian dengan sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KRISTOVEL PASARIBU alias HERI di Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan sesuai dengan arahan ANDY alias SUNDAY (DPO).

- Lalu sekitar pukul 21.30 di Area Parkir Apartemen Kalibata City, Tower Tulip Jalan Raya Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic warna putih bertuliskan *manie store* berisi 1 (satu) buah paket renda India merk DTC PRODUCTs yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Plastik berisi kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dengan brutto 117,2 gram tersebut kepada KRISTOVEL PASARIBU alias HERI.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menerima kiriman uang dari ANDY alias SUNDAY (DPO) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,- sebagai biaya *custom* / Bea Cukai paket renda dari India tersebut dan tambahan untuk biaya sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sama sekali jika paket renda dari India yang dikirim oleh sdr. SUNDAY alias ANDY tersebut didalamnya berisi narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 0998/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 0543/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, yaitu :

a. **Pertama** pasal 114 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau
b. **Kedua** pasal 112 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1)UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Alterantif Kesatu pasal 114 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- setiap orang.
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom., yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta hasil pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib. bertempat di Vila Pejaten Town House No. 25, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom. karena melakukan perbuatan berupa menerima kiriman 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu-shabu dari India,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dikirim oleh sdr. SUNDAY alias ANDY (DPO) warga Negara Nigeria yang merupakan kenalan terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom..

- Bahwa kemudian sebagian dari 9 (sembilan) paket shabu tersebut oleh terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom. pada tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 20.30 wib . di area parkir mobil Tower Tulip Apartemen Kalibata City yang terletak di Jl. Raya Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan diserahkan kepada saksi KRISTOFEL PASARIBU alias HERI sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 117,2 gram.
- Bahwa atas pengiriman paket narkotika tersebut terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom. mendapat upah berupa uang dari sdr. SUNDAY alias ANDY (DPO) sejumlah Rp. 1.500.000,- dengan dikurangi biaya *custom* bea cukai Rp. 360.000,-.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- tersebut dikirim oleh saksi Mega Mustika ke rekening BCA milik saksi SARI EKA FITRIA, dimana saksi Mega Mustika merupakan isteri dari sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi Mega Mustika melakukan transfer pengiriman uang ke rekening BCA milik terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom. dengan menggunakan rekening Bank BCA milik saksi DEDI bin MUCHTAR yang dipinjam oleh saksi MEGA MUSTIKA.
- Bahwa pengiriman uang Rp. 1.500.000,- dari SUNDAY alias ANDY (DPO) kepada terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom. tersebut dengan alur sebagai berikut :
  a. Awal mulanya SUNDAY alias ANDY (DPO) menyuruh saksi UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU untuk mengirimkan uang rupiah sejumlah Rp. 1.500.000,- langsung ke rekening terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom., dengan cara sdr. SUNDAY mengirim nama dan nomor rekening atas nama terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom. di Bank BCA.
  b. Bahwa sebelumnya SUNDAY alias ANDY telah mengirim uang dengan mata uang NAIRA (mata uang Nigeria) kepada isteri saksi UDECHUKWU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FREDERICK OKEAKPU yang berada di Negara Nigeria senilai setara rupiah Rp.1.500.000,-.

c. Kemudian saksi UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU menyuruh terdakwa ODINAKACHI CIXTUS KELECHI untuk mengirim uang rupiah kepada terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom., dengan alasan terdakwa ODINAKACHI CIXTUS KELECHI sedang membutuhkan mata uang Naira untuk biaya berobat keluarganya di Nigeria, setelah sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI mengirim rupiah kepada terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom. , maka saksi UDECHUKWU FREDERICK OKEAKPU menggantinya dengan mata uang Naira yang setara dengan uang rupiah Rp.1.500.000,-., dimana uang Naira tersebut sumbernya adalah dari SUNDAY alias ANDY (DPO).

d. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2023 sdr. ODINAKACHI CIXTUS KELECHI menyuruh saksi MEGA MUSTIKA yang merupakan isterinya untuk mengirim uang kepada terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom.

e. Kemudian saksi MEGA MUSTIKA langsung mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- dan Rp.200.000,- kepada rekening BCA atas nama terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom.

f. Bahwa saksi MEGA MUSTIKA mengirim uang tersebut dengan menggunakan rekening BCA milik saksi DEDY bin MUCHTAR yang dipinjam oleh saksi MEGA MSUTIKA.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan kenalan terdakwa bernama sdr. Sunday alias Andy (DPO) untuk melakukan tindak pidana Narkotika , yaitu dengan cara menerima pengiriman shabu dari India yang dimasukkan kedalam bungkus paket renda (hiasan baju) . Bahwa atas peranan terdakwa dalam pengiriman narkotika jenis shabu dari India tersebut terdakwa menerima upah berupa kiriman uang dari sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO) sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , dengan cara pengiriman yaitu saksi Udechukwu menerima uang Naira (mata uang Nigeria) dari sdr. ANDY,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian sdr. Udechukwu menyuruh saksi ODINAKACHI (penuntutan terpisah) untuk mengirimkan uang rupiah ke rekening BCA milik terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom. Bahwa sdr. ODINAKACHI mengirim uang kepada terdakwa dengan cara menyuruh isterinya (saksi MEGA MUSTIKA) untuk mentransfer Rp. 1.500.000,- ke rekening BCA atas nama terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom., dimana saksi MEGA MUSTIKA menggunakan rekening BCA milik saksi DEDY , dan selanjutnya isteri UDECHUKWU menggantinya dengan cara mengirimkan uang Naira setara Rp. 1.500.000,- kepada keluarga saksi ODINAKACHI di Nigeria yang uang Naira tersebut berasal dari sdr. ANDY alias SUNDAY .

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa SARI EKA FITRIA pada pada tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 20.30 wib . di area parkir mobil Tower Tulip Apartemen Kalibata City yang terletak di Jl. Raya Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan menyerahkan 1 (satu) paket dengan berat 117,2 gram kepada saksi KRISTOFEL PASARIBU alias HERI.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika* bersama dengan sdr. ANDY alias SUNDAY (DPO), saksi UDECHUKWU, saksi ODINAKACHI, dan saksi KRISTOFEL PASARIBU alias HERI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa menyerahkan paket Narkotika jenis Shabu sejumlah brutto 117,2 gram kepada saksi KRISTOFEL PASARIBU alias HERI, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan / menyerahkan Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", telah terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut diatas terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu **berat brutto 117,2 gram** adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . . Berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) jo.pasal 132 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh isi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa pribadi harus dinyatakan tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar ia tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

a. 1 paket dengan nomor resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA, alamat Vila Pejaten Town House No 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12510, City Jakarta Country Indonesia. No. Tlp: +628111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA, alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Viman Nagar Pune. Maharashtra. Pin code : 411014, No. tlp: 9899902217 yang didalamnya setelah didata diketahui sebagai berikut :

- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode B);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode C);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,3 (seratus enam belas koma tiga) gram (kode D);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,1 (seratus enam belas koma satu) gram (kode E);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode F);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,4 (seratus enam belas koma empat) gram (kode G);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode H);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram (kode I).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 Handphone merk Vivo berikut simcard 08111878737 dan 085781256106 .

c. 1 lembar Tanda Terima Setoran Virtual Account Giropos tertanggal 16 Februari 2023 atas nama SARI EKA FITRIA sebesar Rp. 312.300,-.

d. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 7173 1430 atas nama SARI EKA FITRIA.

e. 45 halaman rekening Koran dengan nomor rekening 4390469719 atas nama SARI EKA FITRIA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2023

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalam merupakan barang yang dilarang dalam peredarannya dan/ atau merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

Kedaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba**.**
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa masih muda usia dan masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki kesalahannya.

Mengingat, pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP , serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENERIMA PENYERAHAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI DARI 5 (LIMA) GRAM.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SARI EKA FITRIA ,SIKom oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dIkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
   a. 1 paket dengan nomor resi EM306689989IN, nama penerima atas nama SARI EKA FITRIA, alamat Vila Pejaten Town House No 25, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kode Pos: 12510, City Jakarta Country Indonesia. No. Tlp: +628111878737 dan nama pengirim atas nama SURBHI DUTTA W/O REKESH DUTTA, alamat di Lunkad Dreamland Clover, Pork 2nd Floor 204. Viman Nagar Pune. Maharashtra. Pin code : 411014, No. tlp: 9899902217 yang didalamnya setelah didata diketahui sebagai berikut :
      - 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 117,2 (seratus tujuh belas koma dua) gram (kode A);
      - 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode B);
      - 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode C);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,3 (seratus enam belas koma tiga) gram (kode D);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,1 (seratus enam belas koma satu) gram (kode E);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,2 (seratus lima belas koma dua) gram (kode F);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 116,4 (seratus enam belas koma empat) gram (kode G);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,4 (seratus lima belas koma empat) gram (kode H);
- 1 buah paket renda India merk “D.T.C. PRODUCTS” yang didalamnya terdapat 1 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 115,3 (seratus lima belas koma tiga) gram (kode I).

b. 1 Handphone merk Vivo berikut simcard 08111878737 dan 085781256106 .

c. 1 lembar Tanda Terima Setoran Virtual Account Giropos tertanggal 16 Februari 2023 atas nama SARI EKA FITRIA sebesar Rp. 312.300,-.

d. 1 buah kartu ATM BCA dengan nomor 6019 0075 7173 1430 atas nama SARI EKA FITRIA.

e. 45 halaman rekening Koran dengan nomor rekening 4390469719 atas nama SARI EKA FITRIA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, SAMUEL GINTING,SH.,MH. dan RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH. masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim- hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SYARIPUDIN,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh FITA FITRALLAH,SH., Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua :
SAMUEL GINTING,SH.,MH.	R. ARI MULADI, SH.
RIKA MONA PANDEGIROT,SH.,MH.	

Panitera Pengganti,

SYARIPUDIN,SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)